

الفصل الأول: ضوابط منح الائتمان

القسم الثالث: ضوابط التمويل المصرفي للاستحواذ على الشركات وتقييم الشهرة

أولاً: ضوابط تقييم الشهرة^(١)

(المادة الأولى)

في تحديد صافي أصول الشركات بغرض منح الائتمان:

- ١- لا يعتد بقيمة الشهرة المتولدة داخلياً الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات التابعة لمجموعة واحدة.
- ٢- إذا كانت قيمة الشهرة ناتجة عن عملية استحواذ بين شركتين غير مرتبطتين، يتم الاعتماد بقيمة الشهرة وفقاً لما يلي:

- (أ) إذا كانت عملية الاستحواذ من خلال مستثمر استراتيجي – ويقصد بذلك أن تعمل الشركة المستحوذة في نفس مجال نشاط الشركة المستحوذ عليها أو تتكامل معها رأسياً – جاز الاعتماد بكامل قيمة الشهرة.
- (ب) إذا كانت عملية الاستحواذ – تتم من خلال شركات أو صناديق الاستثمار المباشر أو الشركات المؤسسة بغرض إتمام الاستحواذ أو الشركات العاملة في مجال رأس المال المخاطر – يتم الاعتماد بما لا يتجاوز نسبة ٥٠% من قيمة الشهرة.

(المادة الثانية)

في تطبيق أحكام المادة الأولى تلتزم البنوك بمراعاة ما يلي:

- ١- أن يبين التقييم القيمة العادلة لكافة بنود الأصول والالتزامات كل على حده، بما في ذلك الالتزامات المحتملة القابلة للتحديد، وبمراعاة آثار اختبار قياس مدى اضمحلال الشهرة سنوياً أو دورياً.
- ٢- أن يكون تقييم الأصول والالتزامات المذكورة قد تم بمعرفة جهات معتمدة ذات خبرة في مجال التقييم ووفقاً لمعايير المحاسبة المصرية أو المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) بشأن الاعتراف بالأصول غير الملموسة.

x x x

^١ كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٠٩ (قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم ٢٠٠٩/١٠٤ بجلسته المنعقدة في ٦ يناير ٢٠٠٩).

ثانياً: ضوابط وقواعد التمويل المصرفي للاستحواذ على الشركات (٢)

(المادة الأولى)

تسرى أحكام هذا القرار على التمويل المصرفي الممنوح بغرض الاستحواذ الكلي أو الجزئي على الشركات، ويقصد بالاستحواذ في تطبيق أحكام هذا القرار قيام الشركة المستحوذة بتملك أكثر من ٥٠% من أسهم الشركة محل الاستحواذ أو أية نسبة منها تجعلها تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة محل الاستحواذ .

(المادة الثانية)

مع مراعاة الضوابط والقواعد السابق صدورهما من البنك المركزي المصري بشأن تمويل شراء الأسهم ومنح الائتمان، على البنك الراغب في منح تمويل لغرض الاستحواذ مراعاة الضوابط والقواعد التالية:

- ١- أن يكون لدى البنك سياسة معتمدة من مجلس إدارته بشأن تمويل الاستحواذ على الشركات.
- ٢- كفاية التدفقات النقدية اللازمة لسداد التمويل سواء من الشركة المستحوذة أو الشركة محل الاستحواذ أو من الشركة الجديدة التي تنشأ نتيجة الاندماج.
- ٣- القيام بالفحص الشامل المالي والقانوني النافي للجهالة للشركة محل الاستحواذ من خلال مكاتب استشارات مالية وقانونية متخصصة ولها خبرة في هذا المجال على أن يكون الفحص المالي مستنداً إلى قوائم مالية معدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية أو المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).
- ٤- قيام البنك بدراسات التحليل المالي لعملية الاستحواذ في ضوء نتائج الفحص المالي والقانوني وكذلك إعداد تقرير التقييم الخاص بذلك.
- ٥- في حالات الاستحواذ من خلال عروض الشراء التي تتم على أسهم متداولة ببورصة الأوراق المالية والتي يتعذر معها القيام بالفحص الشامل القانوني والمالي النافي للجهالة لأسباب قانونية أو رقابية أو إجرائية يحق للبنك أن يعتمد على التقارير والدراسات المالية المتوافرة لديه والمعلومات المنشورة عن الشركة.
- ٦- للبنك أن يستعين في الحالات التي يقدرها بجهة خارجية ذات خبرة في مجال نشاط الشركة محل الاستحواذ للتحقق من تقييمها، مع الاعتماد على أسس تقييم متعددة.

^٢ كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ٧ مارس ٢٠١٦ (قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٣ مارس ٢٠١٦).

(المادة الثالثة)

يتم رفع وزن المخاطر التراجيحي عند حساب معيار كفاية رأسمال البنك على النحو الآتي:

أ- ٢٠٠% بالنسبة لعمليات الاستحواذ من خلال مستثمر استراتيجي، ويقصد بذلك أن تكون الشركة الراغبة في الاستحواذ تعمل في نفس مجال نشاط الشركة محل الاستحواذ أو تتكامل معها رأسيًا.

ب- ٤٠٠% بالنسبة لعمليات الاستحواذ التي تتم من خلال شركات أو صناديق الاستثمار المباشر أو الشركات المؤسسة بغرض إتمام الاستحواذ أو الشركات العاملة في مجال رأس المال المخاطر.

(المادة الرابعة)

لا يجوز زيادة إجمالي التمويل لأغراض الاستحواذ على ٢,٥% من إجمالي محفظة القروض للبنك عند المنح، وألا يزيد حد تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به عن ٠,٥% من إجمالي محفظة القروض للبنك.

وألا يزيد إجمالي قيمة التمويل المقدم من خلال البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية بغرض تمويل عملية استحواذ واحدة عن ٥٠% من قيمة العملية وذلك للعمليات الجديدة – غير شاملة خطابات الضمان الصادرة في إطار التقدم لشراء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية -، ويجوز في حالة رغبة البنك زيادة هذا الحد التقدم إلى البنك المركزي المصري بطلب للموافقة على هذه الزيادة.

(المادة الخامسة)

تلتزم البنوك بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم ١٠٤ بتاريخ ٦ يناير ٢٠٠٩ الخاص بضوابط تقييم الشهرة.

(المادة السادسة)

تسري الضوابط والقواعد الواردة في هذا القرار على عمليات الاستحواذ اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه، كما يلزم على البنوك التي قامت بتمويل عمليات استحواذ قبل هذا التاريخ توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ٦ أشهر من تاريخ العمل به.